الباب الرابع : في الرهن، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : معناه وأدلة مشروعيته :

الرهن : جَعْلُ عينٍ مالية ، وثيقة بدين ؛ ليُسْتَوفى منها أو من ثمنها ، إذا تعذَّر الوفاء .

والأصل في مشروعية الرهن ، قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة :٢٨٣] . والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ؛ لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر . فعن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي ﷺ اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ، ورهنه درعاً من حديد) .[1]

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة به :

١- لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب ؛ لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه ، ولا رهن مالا يملك .

٢- ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته .

٣- أن يكون الراهن جائز التصرف ، مالكاً للمرهون أو مأذوناً له فيه .

٤- ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضى المرتهن ، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن .

٥- لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ، إلا أن يكون الرهن مركوباً أو محلوباً فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه .

٦- المرهون أمانةٌ في يد المرتهن ، لا يضمنه إلا بالتعدي ، فإذا حلَّ الدين الذي به رهن ، وجب على المدين سداده ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن امتنع حبسه ، وعزَّره ، حتى يوفي ما عليه من الدين ، أو يبيع الرهن ، ويسدد من قيمته .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٢٠٦٨) ، ومسلم برقم (١٦٠٣) .